

시정 요구 / 주의 요구 / 통 보 / 개선 요구

1. 제 목 : 법원 정보를 활용한 데이터 최신화 필요, 소송 등
종결 및 배당기일 관리 불철저
2. 소관부점 : 0000처, 0000처, 0000처 및 00개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제14조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관련 전산 개선업무를 수행하고 있다.

또한, 0000처는 같은 세칙 제15조 제1호에 따라 가계지원업무 관련 채권관리 총괄업무를 수행하고 있고, 0000처는 같은 세칙 제18조 제2호, 제4호 및 제5호에 따라 국민행복기금(이하 “행복기금”이라 한다) 인수채권, 구상채권(바꿔드림론 등) 소액대부 정리·관리업무를 하고 있으며, 00개 지역본부는 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 무담보채권 정리·관리업무를 수행하고 있다.

한편, 0000000는 「공탁금 등 관리·회수에 관한 요령」에 따라 매 분기별 공탁금 현황을 관리 및 담당이사에게 보고하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「소송업무처리요강」 제12조 제1항에 따르면, 승소확정일로부터 2개월 이내 소송을 종결한다고 되어 있고, 「정보화업무요강」 제41조에 따르면, 사용자는 업무시스템을 통해 처리하는 데이터의 정확성 등을 검증한 후 데이터를 입력 및 사용하여야 한다고 되어 있다.

또한, OOOOOO처는 [표 11]과 같이 개인신용정보 분리보관 및 파기 기준을 수립하여 시행하고 있는데 ‘금융거래종료일’에는 ‘법적조치 종결일’이 포함되어 있어 채권의 분리보관 및 파기를 위해서는 법적조치 종결이 필요하다.

[표 11] 가계부문 개인신용정보 분리보관 및 파기 기준

분리보관		파 기(5년 이후)
1단계(3개월~3년)	2단계(3년~5년)	

“기재생략”

* 완제일, 채권포기일, 면책일, 법적조치 종결일 중 마지막 일자

한편, 「민사집행법」 제153조 제1항에 따르면 배당기일에 출석하지 않은 채권자는 배당표에 동의한 것으로 본다고 되어 있고, 같은 법 제160조에 따르면 채권자가 배당기일에 출석하지 않을 경우 배당액을 공탁하도록 되어 있으며, 「공탁법」 제9조에 따르면 10년 간 공탁금을 출납하지 않을 경우 시효로 인하여 공탁금이 소멸하도록 되어 있다.

따라서 업무시스템에 등록된 소송, 강제경매, 보전조치 등의 사건 종결 내용 및 배당기일 등을 정확하게 반영하여야 하고, 배당기일 출석 여부를 관리하여 배당금을 확인 및 수령할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 법원 정보공개를 통해 입수한 자료로 업무시스템 상 소송·강제경매·보전조치 등의 종결 여부와 배당 관련 업무 현황을 점검한 결과

(1) 소송 등 종결처리 불철저 및 시스템 개선 필요

1) 공사 채권 종결 완료 건 시스템 미종결(아래 표 상 “미종결”이라 한다.)

공사 채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 부동산강제경매(△△지법 △△△△ 타경 △△△△)가 0000.00.00. 배당종결(배당금 00백만 원)되어 ① 0000.00.00. 강제경매 배당종결에 대한 내부결재를 받았으나 ② 채권관리시스템 [경매진행관리] 화면에서는 ‘경매신청’으로 되어 있었고, [경매 배당/종결 관리] 화면에서도 ‘경매개시결정’으로 되어 있어 채권관리시스템 상 종결처리가 필요한 것으로 확인되었고

2) 공사 채권 종결 누락 및 시스템 미종결(아래 표 상 “종결 누락”이라 한다.)

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 양수금 소송(△△지법 △△△△ 가소 △△△△)이 0000.00.00. 소취하(채무자 0000.00.00. 면책결정)되었는데도 ① 소송종결에 대한 별도 내부결재를 받지 않았고, ② 채권관리시스템 [소송] 탭에서 ‘소송제기’로 되어 있어 종결과 관련된 내부결재와 채권관리시스템 상 종결처리가 필요하는 등³⁸⁾

[표 12] 및 [별지 2] “공사 채권 소송 등 종결처리 불철저 명세 등”과 같이 총 00건의 소송, 경매사건 및 보전조치가 실제 종결되었음에도 채권관리시스템 상 ‘소송제기’, ‘경매신청’ 등 ‘진행’ 상태로 확인되었다.

38) 해당 채권은 0000.00.00. 상각, 0000.00.00. 채권포기 되었으나 감사일 현재까지 분리보관되어 있지 않았고, 분리보관을 위해서는 소송 종결이 필요한 것으로 판단됨

[표 12] 공사 채권 소송 등 종결처리 불철저 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계		소 송		경 매		보전조치	
	미종결*	종결 누락	미종결	종결 누락	미종결	종결 누락	미종결	종결 누락

“기재생략”

* ① 종결보고가 있음에도 미종결 상태거나 ② 채권 이관 전 부점에서 누락한 경우
‘업무 불철저’ 대상은 아니나 채권관리시스템 상 종결처리 필요

** 0000처의 경우 그 건수가 경미(분야별 평균 5건)하여 현지시정 예정

3) 공사 채권관리시스템 개선 필요

공사 채무자 ○○○채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 △△지법 △△△△
타정 △△△△ 부동산임의경매가 0000.00.00. 배당종결(배당금 00원) 되어
채권관리시스템 [경매 배당/종결 관리] 화면에서는 ‘경매종결’로 등록
되어 있는데도 [경매진행관리] 화면에는 ‘경매신청’으로 되어 있는 등

약 00건(상기 [별지 2] 참고)의 경매사건 종결상태가 상기 두 화면에서
불일치한 것으로 확인되어 [경매 배당/종결 관리] 화면에서 경매종결로

등록 시 [경매진행관리] 화면에서도 경매종결로 변경되는 등 채권관리 시스템 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

4) 행복기금 채권시스템 종결처리 불철저

행복기금 채무자 ○○○ 채권(CIF0000000)의 양수금 사건(△△지법 △△△ 가소 △△△△)이 0000.00.00. ‘원고승’으로 종결되었음에도 감사일 현재까지 행복기금 시스템 상 ‘진행’ 상태로 되어 있었고, 채무자 ○○○ 채권(CIF0000000)의 부동산강제경매(△△지법 △△△△ 타경 △△△△)가 0000.00.00. 기각³⁹⁾ 되었으나 감사일 현재까지 행복기금 시스템 상 ‘진행’ 상태로 되어 있는 등

[표 13] 및 [별지 3] “국민행복기금 채권 소송 등 종결처리 불철저 명세”와 같이 총 00건의 소송, 경매사건 및 보전조치가 이미 종결되었음에도 행복기금 시스템 상 ‘진행’ 상태로 확인되었다.

[표 13] 행복기금 채권 소송 등 종결처리 불철저 현황

(단위 : 건)

합 계	소 송	경 매	보 전 조 치
“기재생략”			

(2) 배당기일 출석 관리 및 시스템 입력 불철저

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 강제경매(△△지법 △△△△ 타경 △△△△ 청구금액 000천 원)를 신청하였으나, 법원에서 발송한 배당기일통지서를 0000.00.00. 확인하고도 0000.00.00. 배당기일에 출석하지 않아 000천 원이 공탁되었는데 27개월이 지난 0000.00.00. 에서야 배당금 교부신청서를 제출하여 배당금을 회수⁴⁰⁾한 사실이 확인 되는 등

39) 관련 자료가 확인되지 않아 기각 사유는 확인 불가

40) 아래 감사실 ‘법원 정보를 활용한 공탁금 점검’에 따라 공탁 사실 인지 후 회수

채권회수를 위해 채무관계자의 부동산 등에 대한 강제경매를 신청하였지만, 배당기일에 불출석하여 배당금이 공탁된 000건(공탁잔액 00백만 원)이 [표 14] 및 [별지 4] “배당기일 불출석에 따른 공탁 현황 명세”와 같이 확인되었다.

[표 14] 배당기일 불출석에 따른 공탁 현황 및 배당기일 미입력 현황

(단위 : 건, 백만 원)

공탁연도	배당기일 불출석 관련		전산시스템 배당기일 미입력
	공탁채권	공탁금액	

“기재생략”

* 000의 경우 그 건수가 경미(10건 미만)하여 현지주의 조치함

한편, 상기 표와 같이 채권관리시스템과 행복기금 시스템에 배당기일을 미입력한 00건도 확인되었는데 시스템 상 기일을 입력하지 않고 수기 관리할 경우 담당자 변경 등에 따른 업무누락이 발생될 수 있고,

특히 채권관리시스템⁴¹⁾의 경우 ‘배당기일’을 입력할 경우 [배당기일 도래현황] 화면에서 배당기일이 관리될 수 있도록 구성([그림 3] 참고)되어 있으므로 반드시 채권관리시스템에 배당기일을 입력할 필요가 있다.

41) 행복기금 시스템의 경우 배당기일 관리 기능은 없음

[그림 3] 채권관리시스템 배당기일도래현황

“기재생략”

(3) 법원 정보공개청구를 통한 데이터 최신화 필요

감사실은 2023년 ‘법원 정보공개청구’를 통해 입수한 자료를 활용하여 공탁금을 점검, 0000처 ‘분기별 공탁금 보고’에서 누락된 채권회수 가능 공탁금 00건(00 원)을 추가 확인한 사실⁴²⁾이 있다.

〈 법원 정보를 활용한 공탁금 점검결과 〉

“기재생략”

따라서, 상기 ‘소송 등 종결처리 현황’과 ‘2023년 공탁금 점검결과’를 볼 때, 업무시스템 상 데이터의 정확성을 제고하고, 공사·행복기금이 회수해야 할 공탁금을 누락하지 않기 위해서는 법원 정보를 정기적으로 활용하여 점검하는 등의 방안을 마련할 필요가 있다.

42) 「법원 정보를 활용한 공탁금 점검결과 보고(감사실-0000, 0000.00.00.)」

[소관부점 의견] 0000처 · 00개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 소송 등의 종결처리를 철저히 하겠다고 하였다. 000처 · 0000처는 향후 법원정보를 정기적으로 활용하여 정확한 채권정보를 유지하고, 공탁금 관리를 철저히 하겠다고 하였다. 또한, 0000처는 전산 오류를 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

000처장 및 00개 지역본부 본부장은 소송·경매·보전조치가 시스템 상 미종결된 00건을 종결처리 하시기 바랍니다.(시정)

000처장, 000처장은 배당기일 출석여부 관리 및 시스템 상 배당기일 입력 누락이 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시며 (주의)

법원정보를 정기적으로 활용하여 정확한 채권정보를 유지하고 공탁금 정보를 누락하지 않는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

000처장은 채권관리시스템 상 동일 경매사건의 종결정보가 불일치 되지 않도록 채권관리시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)